サジェスト対策サービス代理店契約書

甲：株式会社Elephan（以下「甲」といいます）

乙：株式会社DellaForce（以下「乙」といいます）

甲及び乙（以下、「当事者」といいます）は、甲が乙に対して甲の顧客に関するサジェスト対策サービスを依頼することを目的として、以下の通り本契約を締結します。

第1条（定義）

本契約において使用される用語の定義は以下の通りとします。

「サジェスト対策サービス」（以下、「本サービス」といいます。）とは、Google、Yahoo、Bing等の検索エンジンにおいて、キーワードを入力した際に表示される検索候補となる検索予測ワードを表示し提案する機能を活用して、ユーザーに見せたくないキーワードを非表示にしたり、特定のキーワードを表示させることを指します。

第2条（契約期間及び解約）

本契約の期間は、本契約締結日から起算して最低1ヶ月間とします。また初回成果確認日より起算して1ヶ月と8日は解約出来ないものとします。

本契約は解約申請日の翌日から起算して7日後を解約日とする。ただし、特記事項などで別に定めた場合はこの限りではありません。

第3条（料金及び請求）

甲は乙に対し、以下の料金体系・別紙料金表に従って本サービスの対価を支払うものとします。

・日額成果型プラン：成果達成日×日額単価で課金

・消し放題プラン「固定型」：別紙料金表に定めた月額料金を成果有無に関わらず課金

・消し放題プラン「成果型」：対策ワードのいずれかが1日でも成果となった場合別紙料金表に定めた月額料金を課金

料金表：別紙に基づく

尚、成果型の場合は、成果のあった日から当月より利用料金が発生し、月額固定の料金の場合、申込日の属する月より、成果の有無にかかわらず、料金が発生します。

請求に関しては月末締め翌月25日払いとします。また 乙は甲に対し請求書を発行し乙の指定口座へ指定日までに支払うものとします。なお、支払に要する費用は、甲の負担とします。

甲が、月の途中で本サービスに申込む場合、利用料金は、申込日の属する月より発生するものとします。但し、申込書等に別段の定めがある場合はこの限りではないものとします。

乙の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを利用することができなくなった場合であっても、利用料金の減額・返還、損害賠償を含め、乙は一切の責任を負わないものとします。

01jpxmwan8ntqv3btk5mvd1sjn7nm1ey

乙は、甲が乙に対して支払った利用料金を、理由の如何に関わらず、一切返金しないものとします。

第4条（遅延損害金） 乙は、甲が前条に基づく債務の支払を遅延したときは、甲に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。

第5条（本サービス・契約の変更）

1. 乙は甲との合意の上、本契約又は本サービスの内容を変更することができるものとします。
2. 乙は、前項に基づき本契約又は本サービスの内容を変更した場合、変更後の本契約又は本サービスの内容を甲に乙が指定する方法により通知するものとします。
3. 本契約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本契約及び本サービスの内容が適用されるも のとします。
4. 乙は、本サービスの一部又は全部を変更又は廃止することができるものとします。

第6条（対策キーワードの変更）

対策キーワードの変更または追加は甲乙の合意の上で行うものとします。

甲は対策キーワードの変更または追加において乙の許可なくいかなる場合も出来ないものとします。

第7条（違約金）

契約期間内での解約を甲が希望する場合は、甲は、解約日までに違約金を乙に支払います。違約金は「契約残日数×別紙料金表記載【契約金額】」にて算定します。ただし、別途甲と乙とが合意した場合にはこの限りではありません。

第8条（順位の保証）

乙は、対策キーワードに関して、可能な限り上位表示を目指しますが、順位の保証は行わないものとします。

第9条（損害賠償）

本サービスを利用することで、万が一甲または甲に関係する第三者に何らかの損害が発生した場合、損害・賠償について乙が関与しない部分においては一切の責任を負わないものとし、甲が自らの責任で解決するものとします。

第10条（外部環境の変化）

検索エンジンの仕様変更など、外部環境の変化をはじめとする諸事情により本サービスの提供が困難と乙が判断した場合、対策ワードの変更または対策を終了させていただきます。

尚、表示（削除の場合は非表示）を保証するサービスではございません。

第11条（成果の判断）

1. 成果判定は乙が提供するワード管理システムの取得レコードを基準として算出します。
2. サジェスト表示対策の場合、各検索エンジンTOPページにて、検索ワード入力後スペースを入力し(しない場合もあり)、希望のワードが表示される事を成果とします。

   サジェスト非表示対策の場合、各検索エンジンTOPページにて、検索ワード入力後スペースを入力し(しない場合もあり)、希望のワードが表示されない事を成果とします。

   関連語表示対策の場合、各検索エンジンの検索結果ページの対象枠にて希望のワードが表示される事を成果とします。

   関連語非表示対策の場合、各検索エンジンの検索結果ページにて希望のワードが表示されない事を成果とします。（Google関連語非表示のみ、SPの場合複数枠が存在することがあるが、その場合は上部に表示されている部分を成果基準とする）

   Google補助ワード非表示対策の場合、各検索エンジンの検索結果ページの検索窓下に表示される丸枠のキーワードに、希望のワードが表示されない事を成果とします。
3. 「成果基準」を達成した日付を「成果達成日」とします。
4. 成果基準はブラウザ：GoogleChrome・Yahoo!JAPAN・Bing・その他対象ブラウザ/ 地域：東京・渋谷 / 端末：スマートフォンまたはPCを基準とします。
5. 対策内容によってはシステム都合上、レコード及びキャプチャ画像が存在しない場合もあります。
6. 表示（削除の場合は非表示）を保証するサービスではございません。
7. 表示ワードに関して、できる限りご希望に沿う形で対策いたしますが、表示が難しい場合、スペース や助詞を適宜使用して対策致します。スペースや助詞が含まれて対策キーワードが表示された場合も 成果と致します。
8. サジェスト及び関連語の表示内容は各検索エンジンごとに不定期に更新されます。 常時表示（削除の場合は非表示）できるよう対策を行いますが、1 日に 1 度でも表示（削除の場合は 非表示）されましたら成果とさせて頂きます。
9. 端末やブラウザにより、表示の順番が異なったり、切り替わりの更新にラグが生じたりする場合がご ざいますのでご了承ください。

第12条（権利の帰属）

本サービスに関する知的財産権は、乙に帰属します。本サービスおよび本サービスに関して乙が提供する管理システム等ならびにこれらによって乙が甲に提供した一切の情報は、乙に帰属するものとし、甲は、本サービス利用以外の目的での利用等の一切の行為をすることはできません。

第13条（秘密保持）

当事者は、本契約に関連して相手方から提供された書面による秘密情報を厳守し、第三者に漏洩・開示しないものとします。但し、以下の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとします。

（1）既に公知公用の情報

（2）開示を受ける以前に受領者が自己において既に所有していた情報

（3）受領者は開示者から書面により機密保持の対象から除外する旨の承諾を得た情報

（4）正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく入手した情報

（5）受領者が開示者から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報

（6）法令又は監督官庁の規則等の定めにより開示が強制される情報

第14条（本サービスの提供の停止及び利用契約の解除）

1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供を停止し、または本サービスに関する利用契約を解除することができるものとします。

①甲が、本サービスに関する利用料金の支払いを一度でも怠ったとき。

②甲が、申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。

③甲が、本契約の規定に違反するおそれがあると乙が判断したとき、もしくは違反したとき。

④甲が、差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は公租公課滞納による処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。

⑤甲が、会社更生手続の開始、民事再生、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら民事再生の開始、会社更生手続の開始若しくは破産の申立をしたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。

⑥解散決議をしたとき又は死亡したとき。

⑦支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。

⑧資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと乙が認めたとき。

⑨法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象（捜査報道がされた場合を含む）となり、乙に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。

⑩反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。

⑪甲が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。

⑫乙が甲に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。

⑬前各号に掲げる事項の他、甲の責めに帰すべき事由により、乙の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。

2. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに本サービスに関する利用規約を解除することができるものとします。

①乙が、本契約の規定に違反するおそれがあると甲が判断したとき、もしくは違反したとき。

②乙が、差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は公租公課滞納による処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。

③乙が、会社更生手続の開始、民事再生、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら民事再生の開始、会社更生手続の開始若しくは破産の申立をしたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。

④解散決議をしたとき又は死亡したとき。

⑤法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象（捜査報道がされた場合を含む）となり、甲に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。

⑥反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。

⑦乙が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。

⑧甲が乙に対して本サービスを利用することが不適当と判断したとき。

⑨前各号に掲げる事項の他、乙の責めに帰すべき事由により、甲の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。

第15条（契約の譲渡）

当事者は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡・移転・担保設定等することはできません。

第16条（管轄裁判所）

本契約に関する紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条（協議事項）

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合は、当事者協議の上、信義誠実をもって解決するものとします。

第18条（二次店の取次契約）

甲は、本サービスを二次店を通じて提供することができるものとします。

甲は、二次店に対して、本契約に基づく甲の権利義務を遵守させる責任を負います。二次店が本契約に違反する行為を行った場合、甲は乙に対し、その違反行為による損害を賠償するものとします。

甲は、二次店との取次契約において、本契約と矛盾する内容を含まないことを確認し、また二次店が本サービスの提供に関して適切なサービス品質を維持するよう努めるものとします。

乙は、二次店に対する本サービスの提供に関して、甲に対して一切の責任を負わないものとします。甲は、二次店との取次契約に関連して発生する一切のトラブルや紛争を自己の責任で解決するものとし、乙に対して迷惑をかけないよう努めます。

第19条（禁止事項）

甲は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

1. 第三者又は乙の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
2. 第三者又は乙の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
3. 第三者又は乙の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
4. 第三者又は乙に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
5. 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
6. 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
7. 他人になりすまして本サービスを利用する行為。
8. 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
9. 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える 行為又は与えるおそれがある行為。
10. 不正アクセスやクラッキングに相当する行為。
11. 本サービスを利用して、ウィルス、ワーム、その他の有害または悪質なプログラム、コード、ファ イ ル、スクリプトを保存もしくは送信すること
12. 前各号に該当するおそれがあると乙が判断する行為。
13. その他、本契約の規定に違反すると乙が判断する行為及び乙が不適切と判断する行為。

第20条（期限の利益の喪失）

甲は、第14条第1項に定める各号のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を喪失し、乙に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。

（署名）

本契約は、甲および乙の代表者が署名し捺印した後、効力を生じるものとします。

本契約は、甲乙各1部ずつ所持し、双方が相互に保管するものとします。

令和 5年　12月5日

甲:[甲の会社名]

株式会社Elephan

住所: [甲の住所]

東京都中央区日本橋浜町3丁目36番5号 日本橋浜町ビル4F

代表者: [甲の代表者氏名]

署名:　代表取締役　中屋 弥

捺印: [甲の代表者印]

乙:[乙の会社名]

株式会社Della Force

住所: [乙の住所]

愛知県名古屋市中区栄5丁目26−36　GS栄Ⅱビル　7F

代表者: [乙の代表者氏名]

署名:: 代表取締役　松永　勇人

捺印: [乙の代表者印]